EXPEDIENTE N° : **0957-2022-0-2111-JR-LA-01**
JUEZ : [redacted]
ASISTENTE DE AUDIENCIAS : [redacted]

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Juliaca, 10 de mayo del 2023

INICIO: 02:30 P.M.

I. INTRODUCCIÓN:

Presentes en la Sala de **Audiencias del Juzgado Especializado de Trabajo del módulo corporativo laboral de la Corte Superior de Justicia de Puno- Sede San Román- Juliaca** con sede en la Plaza Zarumilla S/N, ante el Magistrado [redacted] en la demanda interpuesta por [redacted] en contra de **CONSORCIO GALCAS SUR, ELECTRO PUNO S.A.A., FEGAL SCRL, GALCAS CONTRATISTA GENERALES SAC, VOLTEC CONTRATISTAS GENERALES SCRL** sobre **DESNATURALIZACION DE CONTRATO** se procede a verificar la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia.

II. ACREDITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES:

DEMANDANTE	: [redacted]
DNI	: [redacted]
DOMICILIO	: [redacted]
OCUPACION	: Ingeniero Electricista.
ABOGADO	: [redacted]
REGISTRO CAP	: [redacted]
DOMICILIO PROCESAL	: [redacted]
CASILLA ELECTRONICA	: [redacted]
CELULAR	: [redacted]
CORREO ELECTRONICO	: [redacted]
DEMANDADO	: **ELECTRO PUNO S.A.A.**
ABOGADA Y APODERADA	: Abg. [redacted]
DNI	: [redacted]
DOMICILIO PROCESAL	: [redacted]
REGISTRO CAA	: [redacted]
CASILLA ELECTRÓNICA	: [redacted]
CELULAR	: [redacted]
DEMANDADOS	: **CONSORCIO GALCAS SUR** **FEGAL SCRL** **GALCAS CONTRATISTA GENERALES SAC** **VOLTEC CONTRATISTAS GENERALES SCRL**

Se deja constancia de la inasistencia de las demás partes demandadas, dándose inicio con la las partes asistentes se tiene válidamente instalada la sesión de audiencia de juzgamiento.

DESARROLLO DE AUDIENCIA:

ESPECIALISTA DE AUDIENCIA: *(Detalles registrados en video)* **(04:03)**

JUEZ: Atendiendo a lo informado, téngase presente.

III. REGLAS DE CONDUCTA:

El Magistrado informa a las partes las reglas de conducta que deberán tener en cuenta las partes en la presente audiencia prevista en el artículo 11° de la ley procesal laboral.

IV. JUZGAMIENTO: (05:19)

JUEZ: Parte demandada, proceda a oralizar la excepción presentada.

DEMANDADA: *(Detalles registrados en video)* **(06:06)**

JUEZ: Solicita aclaración.-

DEMANDADA: *(Detalles registrados en video)* **(06:45)**

JUEZ: Se corre traslado.-

DEMANDANTE: *(Detalles registrados en video)* **(08:45)**

JUEZ: Por lo expuesto por las partes, **en cuanto a la resolución de esta excepción se efectuara conjuntamente con la sentencia**.

4.1 CONFRONTACIÓN DE POSICIONES:

4.1.1 DEMANDANTE: Breve exposición oral de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hecho que la sustentan y los medios de prueba que va a ofrecer. (*Detalles registrados en video)* **(10:20).**

JUEZ: Solicita aclaración.-

DEMANDANTE: (*Detalles registrados en video)* **(26:18).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(26:31).**

DEMANDANTE: (*Detalles registrados en video)* **(26:41).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(27:02).**

DEMANDANTE: (*Detalles registrados en video)* **(27:08).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(27:49).**

DEMANDANTE: (*Detalles registrados en video)* **(27:55).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(28:48).**

DEMANDANTE: (*Detalles registrados en video)* **(29:00).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(30:16).**

DEMANDANTE: (*Detalles registrados en video)* **(30:22).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(30:28).**

DEMANDANTE: (*Detalles registrados en video)* **(30:33).**

4.1.2 DEMANDADO: Breve exposición oral de la contestación de la demanda si tiene defensas procesales y de los fundamentos de hecho que la sustentan y los medios probatorios que va a ofrecer. (*Detalles registrados en video)* **(31:01).**

JUEZ: Solicita aclaración.-

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(34:24).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(35:01).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(35:05).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(35:33).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(35:41).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(36:08).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(36:16).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(37:45).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(37:55).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(38:42).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(38:50).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(39:06).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(39:09).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(39:20).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(39:25).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(39:45).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(39:50).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(40:10).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(40:34).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(41:00).**

DEMANDANTE: (*Detalles registrados en video)* **(41:29).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(41:00).**

DEMANDANTE: (*Detalles registrados en video)* **(41:29).**

V. HECHOS QUE SON MATERIA DE CONTROVERSIA: (42:09)

- Determinar si el demandante es en la realidad de los hechos en un trabajador Electro Puno o es un trabajador de las empresas tercerizadoras.

  DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(43:53).**

  JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(44:08).**

  DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(45:52).**

  JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(45:58).**

  DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(46:49).**

  JUEZ: Como segundo punto controvertido.

- Determinar si corresponde declarar la desnaturalización del contrato de tercerización laboral suscrito entre Electro Puno S.A.A. y los demás

coodemandados, por incurrir en el causal regulado inciso D del artículo 5 ° de la Ley 29245, desde el 01 de julio del 2016.

- Determinar si corresponde reconocer al demandante como trabajador de la demandada Electro Puno; si ese reconocimiento es bajo el régimen privado del Decreto Legislativo 728 a plazo indeterminado.
- Determinar si corresponde reponerse al demandante en su puesto de trabajo de Especialista de Reintegro y Recuperos de la Oficina de Reducción de Perdida de Electro Puno S.A.A. como trabajador a plazo indeterminado bajo los alcances del Decreto Legislativo 728.

DEMANDANTE: Conforme. -

DEMANDADO: *(Detalles registrados en video)* **(50:20)**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(50:30).**

DEMANDADA: Conforme. -

DEMANDANTE: (*Detalles registrados en video)* **(51:16).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(51:52).**

DEMANDANTE: (*Detalles registrados en video)* **(51:55).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(52:15).**

DEMANDANTE: (*Detalles registrados en video)* **(52:22).**

JUEZ: En todo caso sería el inciso D del artículo 5° del Reglamento de la Ley 29245, respecto al segundo punto controvertido.

DEMANDANTE: Es correcto

VI. <u>ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS</u>: (53:08)

6.1 <u>DE LA DEMANDANTE</u>:

La parte demandante ha ofrecido prueba documental, exhibiciones.

6.2 <u>DE LA DEMANDADA</u>:

La parte demandada ha ofrecido prueba documental.

JUEZ: El juzgado considera pertinente y útil de las pruebas aportadas por las partes, en consecuencia, se **ADMITE todos los medios probatorios, ofrecidos por la parte demandante como por la parte demandada.**

VII. <u>CONFORMIDAD DE MEDIOS DE PRUEBA</u>: (55:23)

7.1 DEMANDANTE: Conforme. -

7.2 DEMANDADO: Conforme. -

VIII. <u>ACTUACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA</u>: (55:35)

Documental: Se tendrá presente al momento de resolver.

Exhibiciones:

JUEZ: Parte demandada respecto a la primera exhibición (*Detalles registrados en video)* **(55:55).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(56:34).**

DEMANDANTE: (*Detalles registrados en video)* **(57:01).**

JUEZ: Parte demandada respecto a la segunda exhibición (*Detalles registrados en video)* **(57:24).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(58:01).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(58:19).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(58:37).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(59:12).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(59:34).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(01:00:09).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(59:34).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(01:00:09).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(01:00:21).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(01:00:46).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(01:01:04).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(01:01:12).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(01:01:16).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(01:02:00).**

DEMANDADA: Presentara mediante un link drive para corroborar las exhibiciones (*Detalles registrados en video)* **(01:02:23).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(01:02:12).**

DEMANDANTE: (*Detalles registrados en video)* **(01:02:21).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(01:02:41).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(01:02:48).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(01:02:54).**

DEMANDADA: El drive es el siguiente: `https://drive.google.com/drive/folders/1Wa806BU0ewr6y0mvf849erNt4jT-VVHW?usp=sharing` (*Detalles registrados en video)* **(01:03:17).**

JUEZ: Las exhibiciones solicitadas por la parte demandante en el punto 7.2 de sus medio probatorios que van desde el 7.2.1 al 7.2.34, **estese a lo referido por**

la parte demandada en este acto de audiencia, asimismo que se tenga presente el Link que la parte demandada adjunto para cotejar los documentos adjuntados, los cuales se tendrá presente al momento de resolver. (*Detalles registrados en video)* **(01:03:24).**

DEMANDANTE: Procede a oralizar sus medios probatorios (*Detalles registrados en video)* **(01:04:29).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(01:09:55).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(01:09:58).**

JUEZ: (*Detalles registrados en video)* **(01:10:20)**

DEMANDADA: Procede a oralizar sus medios probatorios (*Detalles registrados en video)* **(01:10:37).**

IX. ALEGATOS FINALES: (01:13:17)

DEMANDANTE: (*Detalles registrados en video*) **(01:13:24).**

DEMANDADA: (*Detalles registrados en video)* **(01:16:12)**

X. SENTENCIA: (01:22:14)

El presente proceso se encuentra expedito para sentenciar, de conformidad del artículo 47° de la Nueva Ley Procesal laboral; se emitirá dentro del plazo de ley. ***Notificándose*** la sentencia el **DÍA DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES**, ***únicamente a las casillas electrónicas de las partes.*** Se da por concluida la presente audiencia, siendo las tres de la tarde con cincuenta y siete minutos del día y la fecha.

Finalizó: 03:57 P.M. hrs

FIRMA DIGITAL
[redacted]
J U E Z
Juzgado Especializado Laboral
Corte Superior de Justicia de Puno
Poder Judicial

FIRMA DIGITAL
[redacted]
SECRETARIA DE AUDIENCIAS
Juzgado Especializado Laboral
Corte Superior de Justicia de Puno
Poder Judicial